

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

คดีนี้ แม้การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ จะเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปพร้อมกันต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับแจ้งผลการวินิจฉัยตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เฉพาะเรื่องอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเมื่อครบแล้วจึงจะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง และในระหว่างรอนั้น ผู้ฟ้องคดีได้พยายามเก็บรวบรวมเงินเพื่อชำระเป็นค่าธรรมเนียมศาลไปด้วย เนื่องจากไม่มีเงินเพียงพอเพราะประสบปัญหาในการทำธุรกิจและปัญหาโรคระบาดโควิด-๑๙ อันเป็นการอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาฟ้องคดีเนื่องจากมีเหตุจำเป็นอื่น เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมไปถึงในคราวเดียวกันทั้งค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง และค่าทดแทนความเสียหายจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ จึงควรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนทั้งหมดให้ผู้ฟ้องคดีทราบในคราวเดียวกันด้วย แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เฉพาะเรื่องค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนเพียงประการเดียว โดยไม่แจ้งหมายเหตุไว้ด้วยว่าการพิจารณาอุทธรณ์ในเรื่องอื่นยังไม่แล้วเสร็จ อีกทั้ง ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีสถานะเป็นคำสั่งที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันเป็นสาเหตุทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจได้ว่าสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ครบทุกประเด็นทั้งเรื่องค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง และค่าเสียหายอื่น ๆ ตามที่ได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้ง การแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เป็นส่วน ๆ ในระยะเวลาที่ห่างกันย่อมเป็นเหตุให้ผู้อุทธรณ์ไม่สามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามระยะเวลาการฟ้องคดีได้พร้อมกัน ทำให้มีภาระในการชำระค่าธรรมเนียมศาลในจำนวนที่สูงกว่าการฟ้องคดีรวมกันเพียงครั้งเดียว การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ แล้ว ผู้ฟ้องคดีรอจนกระทั่งได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีอุทธรณ์เงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและค่าทดแทนความเสียหายจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนแล้ว จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลพร้อมกันทุกกรณีที่ได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีได้ฟ้องขอค่าทดแทนที่ดินเพิ่มต่อศาล

